BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 4010 /BKHĐT-QLKKT	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
V/v kiến nghị về nội dung liên quan đến doanh nghiệp chế xuất	*Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020*

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
(Phòng 605, Tòa nhà Mặt trời sông Hồng,
23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Phúc đáp văn thư số 04/2020JCCI ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về một số nội dung liên quan đến doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (Nghị định số 82/2018/NĐ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc liên quan đến đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế nêu tại văn thư số 04/2020JCCI ngày 05 tháng 6 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại công văn số 6461/BKHĐT-QLKKT ngày 06 tháng 9 năm 2019 gửi Bộ Tài chính, trong đó đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn các cơ quan hải quan địa phương có ý kiến về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật hải quan, làm cơ sở để cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản (trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

2. Tại công văn số 10070/VPCP-CN ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao: (i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá các quy định có liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư là doanh nghiệp chế xuất, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và (ii) Bộ Tài chính xây dựng các quy định về kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất phù hợp với Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Hải quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp chế xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với các vấn đề liên quan ưu đãi, thuế xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nêu tại văn thư số 04/2020JCCI ngày 05 tháng 6 năm 2020, đề nghị Quý Hiệp hội trao đổi với Bộ Tài chính để được hướng dẫn và giải đáp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Hiệp hội biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (*sao gửi kèm theo công văn số 6461/BKHĐT-QLKKT ngày 06/9/2019*);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Đầu tư nước ngoài;
- Lưu: VT, QLKKT. Quan 4

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Người ký: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Email: vanphongbo@mpi.gov.vn
Cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian ký: 10.09.2019 08:53:13 +07:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 6461/BKHĐT-QLKKT V/v giải quyết vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp chế xuất	*Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019*

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thời gian vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được một số văn bản kiến nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) và một số doanh nghiệp liên quan đến điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 1728/BTC-TCHQ ngày 12/02/2019 của Bộ Tài chính trao đổi về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Thông tin chung về DNCX

Theo thông tin tại công văn số 1728/BTC-TCHQ ngày 12/02/2019 của Bộ Tài chính, hiện cả nước có 1.135 DNCX, chỉ chiếm gần 1,4% doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu[1] nhưng có kim ngạch xuất khẩu chiếm trên 35% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Giá trị xuất khẩu của các DNCX tăng lên qua các năm.

Qua quá trình thực hiện quản lý nhà nước đối với KKT, KCN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng, bên cạnh vai trò thúc đẩy tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, các DNCX đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia sản xuất hàng xuất khẩu thông qua cung cấp một số loại nguyên vật liệu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho DNCX. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực, tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do với các đối tác quan trọng như: EU, Nhật Bản, Hàn Quốc..., nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài về việc thành lập DNCX trong KKT, KCN để sản xuất hàng xuất khẩu sẽ ngày càng tăng. Do đó, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho DNCX hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNCX là cần thiết.

2. Quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (Nghị định số 82/2018/NĐ-CP), khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

[1] Khoảng 8.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định: "Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu".

Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định, khu phi thuế quan được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh.

Khoản 4 Điều 22 Luật Hải quan quy định: cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi quy hoạch, thiết kế xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu phi thuế quan và các địa điểm khác có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh có trách nhiệm bố trí địa điểm làm thủ tục hải quan và nơi lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của Luật này.

Căn cứ quy định nêu trên, các nội dung, yêu cầu về hoạt động và kiểm tra, giám sát hải quan đối với KCX, DNCX thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và ý kiến của cơ quan hải quan.

3. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 100 Luật Hải quan, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hải quan.

Theo quy định tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính có chức năng, nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, để giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của DNCX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính:

- Chủ trì xây dựng các quy định về kiểm tra, giám sát hải quan, thực hiện thuê kho ngoài để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và sản xuất đối với khu chế xuất (không tổ chức sản xuất tại kho thuê), doanh nghiệp chế xuất phù hợp với quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Hải quan.

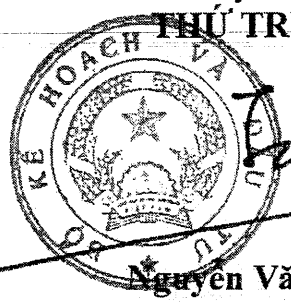
- Hướng dẫn các cơ quan hải quan địa phương có ý kiến về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với doanh nghiệp chế

xuất theo quy định của pháp luật hải quan, làm cơ sở để cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản (trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong quá trình triển khai và hướng dẫn Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự phối hợp của Quý Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Trung

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Quản lý KCN các tỉnh/thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Các Cục/Vụ: Cục ĐTNN, Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, QLKKT.